Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 26/2017JBAV-JBAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2017

V/v: Ý kiến đối với bản dự thảo số 5 Nghị định về việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Kính gửi:

- Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Ủy ban về các vấn đề xã hội - Quốc hội
- Bộ Tư pháp
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
- Bộ Y tế
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của JBAV và JBAH.

Liên quan đến việc xem xét dự thảo nghị định này, trước hết chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vì đã có cơ hội để trình bày ý kiến tại hội thảo và buổi trưng cầu ý kiến. Tại buổi trưng cầu ý kiến do bộ Tư pháp tổ chức ngày 18/8/2017, việc giải thích và trao đổi ý kiến về dự thảo nghị định số 5 đã được tiến hành, tuy nhiên tiếc rằng bản dự thảo nghị định được trình bày lại khác rất nhiều so với nguyện vọng của người lao động nước ngoài và nhà tuyển dụng lao động. Với tư cách là JBAV/JBAH, chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

Vốn dĩ mục đích của chế độ bảo hiểm an sinh xã hội là để tránh tình trạng không tham gia bảo hiểm của người lao động và bảo vệ người lao động, nhưng bản dự thảo nghị định này lại lệch đi rất nhiều so với mục đích đó, buộc nhiều người lao động nước ngoài phải đóng tiền bảo hiểm 2 lần tại nước của họ và Việt Nam. Ngoài ra, việc tăng gánh nặng về tiền bảo hiểm cho nhà tuyển dụng lao động một cách lãng phí sẽ làm hạn chế việc mời gọi các chuyên gia người nước ngoài cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, làm giảm năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp và làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam với tư cách là điểm đến đầu tư.

Căn cứ vào mục đích ban đầu của chế độ bảo hiểm an sinh xã hội, chúng tôi rất mong quý vị một lần nữa xem xét lại bản dự thảo nghị định này.

(Nội dung đề nghị)

1. Để tránh việc người lao động nước ngoài buộc phải đóng tiền bảo hiểm 2 lần tại nước của họ và Việt Nam, chúng tôi mong muốn áp dụng cơ chế loại trừ đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc căn cứ theo đề nghị đối với những người đã tham gia bảo hiểm xã hội tại nước của họ.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2. Nếu đánh giá người lao động nước ngoài thuộc đối tượng của chế độ bảo hiểm xã hội bằng việc "Có hợp đồng lao động tại Việt Nam hay không", "Có được chi trả tiền lương ở Việt Nam hay không" thì không thể giải quyết được vấn đề đóng tiền bảo hiểm 2 lần. Vì vậy chúng tôi mong muốn nếu nộp "Quyết định biệt phái từ nơi biệt phái", "Tài liệu chứng minh đã tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan hành chính nước đó hoặc nơi biệt phái cấp", "Đơn do chính người lao động mong muốn không thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm" thì sẽ không thuộc đối tượng của bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Chúng tôi mong muốn việc áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động nước ngoài sẽ thực hiện sau khi ký kết thỏa thuận bảo hiểm xã hội giữa hai nước. Ngay cả trong trường hợp thiết lập thời gian chuẩn bị cho đến khi ký kết thỏa thuận rồi mới thực thi thì chúng tôi cũng mong muốn thiết lập thời gian chuẩn bị đầy đủ (Ít nhất là trên 4 năm).
4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá rằng việc việc áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài có ảnh hưởng rất ít đến nhà tuyển dụng lao động, nhưng so với các quốc gia láng giềng thì gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động là rất lớn, và đây là chính sách sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư mới và mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. Để giảm nhẹ gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động, chúng tôi mong muốn quý vị áp dụng đề nghị 1, 2 ở trên, và thu hẹp phạm vi người lao động nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm.

1. Phòng tránh việc người lao động nước ngoài đóng tiền bảo hiểm xã hội 2 lần

Theo tờ trình báo cáo Chính phủ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên quan đến bản dự thảo nghị định này, mục đích của chính sách này là "Đảm bảo quyền lợi của người lao động nước ngoài và sự bình đẳng giữa người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài". Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động nước ngoài đã tham gia bảo hiểm xã hội ở nước của họ thì quyền lợi đó đã được đảm bảo, nếu lại có nghĩa vụ phải tham gia thì họ sẽ phải đóng tiền bảo hiểm 2 lần tại nước của họ và Việt Nam, và ngược lại điều đó sẽ là bất lợi đối với người lao động nước ngoài. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải thích rằng "Chúng tôi đã thiết lập một chế độ lương hưu, trợ cấp tử tuất một lần, tỷ lệ hoàn trả cao so với tiền bảo hiểm và đây là chế độ hấp dẫn đối với người lao động", nhưng nếu bao gồm tiền bảo hiểm mà nhà tuyển dụng lao động phải chịu thì tỷ lệ hoàn trả lại là thấp và đây không phải là lời giải thích hợp lý.

Căn cứ theo mục đích đảm bảo quyền lợi của người lao động nước ngoài, nếu người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội ở nước của họ mà có nguyện vọng, thì cần có cơ chế loại trừ việc áp dụng tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn đánh giá người lao động nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội

Trong bản dự thảo nghị định này, tiêu chuẩn đánh giá đối tượng áp dụng là việc "Có hợp đồng lao động tại Việt Nam" nhưng trong số những người lao động nước ngoài đang ký hợp đồng lao động tại Việt Nam cũng bao gồm một phần là những người "Di chuyển nội bộ doanh nghiệp (biệt

phái)", đối tượng chính của việc đóng tiền bảo hiểm xã hội 2 lần. Điều này là do mặc dù là "Người di chuyển nội bộ doanh nghiệp (biệt phái)" đi chăng nữa vẫn có nhiều trường hợp phải ký hợp đồng lao động với công ty/ tổ chức Việt Nam là nơi biệt phái đến, do chỉ đạo của cơ quan chức năng và do những vấn đề về thuế. Chúng tôi hiểu được việc đánh giá đối tượng bằng việc có hợp đồng lao động hay không có mục đích là tạo sự cân bằng với người lao động Việt Nam và làm rõ cơ sở tính toán tiền bảo hiểm, nhưng cần phải tránh gánh nặng 2 lần trả tiền bảo hiểm xã hội của người lao động.

Cụ thể, về nguyên tắc sẽ lấy tiêu chuẩn đánh giá đối tượng là có hợp đồng lao động hay không nhưng cơ chế loại trừ đối tượng áp dụng tham gia bảo hiểm bằng việc nộp "Quyết định biệt phái từ nơi biệt phái", "Tài liệu chứng minh đã tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan hành chính nước đó hoặc nơi biệt phái cấp", "Đơn do chính người lao động mong muốn không thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm" sẽ hợp lý nếu xét từ quan điểm bảo đảm quyền lợi của người lao động và phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thỏa thuận về an sinh xã hội

Trong điều 23 dự thảo nghị định này đưa ra đề án áp dụng chế độ dài hạn (lương hưu, trợ cấp tử tuất) có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020 như lựa chọn số 1, và thời gian chuẩn bị ký kết thỏa thuận an sinh xã hội giữa hai quốc gia là khoảng 2 năm. Tuy nhiên, sau khi ký kết thỏa thuận cần phải xác định rõ chế độ được áp dụng với người lao động nước ngoài theo nội dung của thỏa thuận và bắt đầu thu tiền bảo hiểm. Chúng tôi phản đối phương pháp bắt đầu thu tiền bảo hiểm mà không có ký kết thỏa thuận. Nếu không may mà vào trường hợp phải thiết lập thời gian chuẩn bị và bắt đầu thu tiền thì thông thường cũng mất 4~5 năm cho đến khi ký kết thỏa thuận nên ít nhất cũng cần hơn 4 năm.

4. Gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động do áp dụng bảo hiểm xã hội

Theo kết quả điều tra của VBF HRWG trong tài liệu đính kèm, gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động về tiền bảo hiểm xã hội tại Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng, gấp 1,9 lần Indonesia, 8,5 lần Philippines và 8,8 lần Thái Lan (trường hợp mức lương là 2500 USD). Việc tăng gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động hơn thế này sẽ có nguy cơ làm giảm năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp, giảm bớt sự đầu tư và đầu tư mới của các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, đây sẽ trở thành nguyên nhân cản trở lớn khi phái cử chuyên gia nước ngoài sang làm việc và đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp của Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ đưa những đề nghị 1~4 ở trên vào bản dự thảo nghị định và thực hiện chế độ sao cho nhà tuyển dụng lao động không phải gánh chịu tiền bảo hiểm không cần thiết.

Cuối cùng, JBAV/JBAH sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Với kinh nghiệm trong việc xây dựng nền kinh tế Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản tự hào

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi cũng mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam - một quốc gia có mối quan hệ sâu sắc và toàn diện với Nhật Bản trên mọi lĩnh vực như chính trị - văn hóa - kinh tế.

Thay mặt cho tập thể các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, JBAV và JBAH sẽ tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Nơi nhận:
- Bộ tài chính
- Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch



HIROSHI KARASHIMA
(Ký thay Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh)

So sánh mức đóng bảo hiểm xã hội trong khu vực

		VIỆT NAM (theo dự thảo Luật Lao động)	INĐÔNÊXIA	PHILIPIN	THÁI LAN
		Mức lương cơ bản tối đa giới hạn ở mức 20 lần lương tối thiểu chung (1.300.000 VND) (20x1.300.000 = 26.000.000VND = 1.140 US$)	Không có	Lương cơ bản tối đa giới hạn ở mức 16.000 P (~320 US$)	Lương cơ bản tối đa giới hạn ở mức 15.000 Baht (~450 US$)
% đóng bảo hiểm xã hội	Người sử dụng lao động	17.5%	4,2% (sau khi trừ 2% đóng quỹ hưu trí [KHÔNG áp dụng đối với lao động nước ngoài])	7.37%	5%
	Người lao động	8%	1% (sau khi trừ tiền đóng quỹ hưu trí [KHÔNG áp dụng đối với lao động nước ngoài])	3.63%	5%
CỘNG		**25.5%**	**5,2%**	**11%**	**10%**
Mức đóng cao nhất		**291 US$**	**Không giới hạn**	**~ 35 US$**	**~ 45 US$**
Bao gồm các khoản		**3%** : trợ cấp ốm đau, nghỉ thai sản **0.5%** : trợ cấp tai nạn, bệnh nghề nghiệp **22%** : lương hưu, trợ cấp tử tuất	**5,7%** : trợ cấp tuổi già **0,24%** : tai nạn lao động **0,3%** : tử tuất	Lương hưu hàng tháng, trợ cấp hưu trí cho người phụ thuộc, trợ cấp hưu trí, trợ cấp tử tuất, trợ cấp cho trường hợp bị tàn tật vĩnh viễn, trợ cấp ma chay, trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản	**3%**: trợ cấp ốm đau, thai sản, tử tuất, tàn tật, **6%:** trợ cấp nuôi con, trợ cấp hưu tuổi già, **1%:** trợ cấp thất nghiệp
Đóng khác		Bổ sung bảo hiểm y tế bắt buộc	Bổ sung bảo hiểm y tế bắt buộc	Không bắt buộc đóng bảo hiểm y tế đối với lao động nước ngoài	Bổ sung bảo hiểm y tế bắt buộc
		Đóng góp quỹ hưu trí bắt buộc	Mức đóng quỹ hưu trí 2% không áp dụng đối với lao động nước ngoài	Đóng góp quỹ hưu trí bắt buộc	Đóng góp quỹ hưu trí bắt buộc

VÍ DỤ 1: Lao động có mức lương tháng 1.500 US$

		VIỆT NAM (theo dự thảo Luật Lao động)	INĐÔNÊXIA	PHILIPIN	THÁI LAN
% đóng góp bảo hiểm xã hội	Người sử dụng lao động	USD 200	USD 63	USD 23.6	22,6 US$
	Người lao động	USD 91	USD 15	USD 11.6	22,6 US$
CỘNG		**USD 291**	**USD 78**	**~ 35 US$**	**~ 45 US$**

VÍ DỤ 2: Lao động có mức lương tháng 2.000 US$

		VIỆT NAM (theo dự thảo Luật Lao động)	INĐÔNÊXIA	PHILIPIN	THÁI LAN
% đóng góp bảo hiểm xã hội	Người sử dụng lao động	USD 200	USD 84	USD 23.6	22,6 US$
	Người lao động	USD 91	USD 20	USD 11.6	22,6 US$
CỘNG		**USD 291**	**USD 104**	**~ 35 US$**	**~ 45 US$**

VÍ DỤ 3: Lao động có mức lương tháng 2.500 US$

		VIỆT NAM (theo dự thảo Luật Lao động)	INĐÔNÊXIA	PHILIPIN	THÁI LAN
% đóng bảo hiểm xã hội	Người sử dụng lao động	USD 200	USD 105	USD 23.6	22,6 US$
	Người lao động	USD 91	USD 25	USD 11.6	22,6 US$
CỘNG		**USD 291**	**USD 130**	**~ 35 US$**	**~ 45 US$**

VÍ DỤ 4: Lao động có mức lương tháng 3.000 US$

		VIỆT NAM (theo dự thảo Luật Lao động)	INĐÔNÊXIA	PHILIPIN	THÁI LAN
% đóng bảo hiểm xã hội	Người sử dụng lao động	USD 200	USD 126	USD 23.6	22,6 US$
	Người lao động	USD 91	USD 30	USD 11.6	22,6 US$
CỘNG		**USD 291**	**USD 156**	**~ 35 US$**	**~ 45 US$**

VÍ DỤ 5: Lao động có mức lương tháng 4.000 US$

		VIỆT NAM (theo dự thảo Luật Lao động)	INĐÔNÊXIA	PHILIPIN	THÁI LAN
% đóng bảo hiểm xã hội	Người sử dụng lao động	USD 200	USD 168	USD 23.6	22,6 US$
	Người lao động	USD 91	USD 40	USD 11.6	22,6 US$
CỘNG		**USD 291**	**USD 208**	**~ 35 US$**	**~ 45 US$**